

KRAJSKÉMU SOUDU V BRNĚ

Rooseveltova 16, 601 95 Brno

k trestním věcem sp. zn. 9 To 315/2026 a 9 To 316/2026

navazujícím na věci OS Prostějov 15 Nt 3103/2026 a 15 Nt 3105/2026

V Ospělově dne 22. srpna 2026

Stěžovatel: Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx

MIMOŘÁDNĚ NALÉHAVÉ DOPLNĚNÍ STÍŽNOSTÍ

nové úřední důkazy Policie ČR ze dne 20. 8. 2026; dosud samostatně neprojednaná trestní oznámení;
námitka nestrannosti

STĚŽOVATEL ŽÁDÁ, ABY SENÁT 9 To NEPOSUZOVAL NOVÉ POLICEJNÍ LISTINY IZOLOVANĚ. Jde o důkazy, které dopadají přímo na historický důkazní základ rozhodnutí z let 2010–2021, na opakovaně neprojednaná trestní oznámení a na otázku, zda osoby, které se na dřívějším rozhodování na Krajském soudu v Brně podílely, mohou nyní bez dalšího rozhodovat o tvrzené nezákonnosti téhož institucionálního postupu.

I. Přímá návaznost na stížnosti 9 To 315/2026 a 9 To 316/2026

Tímto doplňuji stížnosti vedené Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 9 To 315/2026 (větev OS Prostějov 15 Nt 3103/2026) a 9 To 316/2026 (větev OS Prostějov 15 Nt 3105/2026). V plném rozsahu trvám na dosavadních stížnostních námitkách a nově předkládám listiny Policie ČR ze dne 20. srpna 2026, které vznikly až po podání stížností.

KŘP Moravskoslezského kraje nyní úředně uvedlo mimo jiné, že OKTE v letech 2009–2019 nemělo SOP pro stanovení obsahu THC v konopí, nemělo písemné metodické pokyny k homogenizaci ani k THC/THCA, neuvádělo nejistotu měření a nedisponuje validačními protokoly; současně část historických kontrolních spisů byla skartována. To je v přímém napětí s dřívějšími tvrzeními orgánů veřejné moci o existenci jednotné a závazně přejímané policejní metodiky.

II. Nejvyšší soud 20. 5. 2015: tvrzení, které nové policejní listiny zásadně zpochybňují

V řízení navazujícím na usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 5. 2014, č. j. 8 To 198/2014-114, Nejvyšší soud dne 20. 5. 2015 ve věci sp. zn. 11 Tdo 181/2015 uvedl:

„Z tohoto exaktního normativně stanoveného metodického standardu pak vychází i znalecká metodika Kriminalistického ústavu v Praze, kterou závazně přejímají podřízená pracoviště odborů kriminalistické techniky a expertíz krajských ředitelství policie.“

Toto nebyla okrajová poznámka. Šlo o odpověď na dlouhodobou námitku, že pro trestní účely nebyl doložen jednotný zákonný a reprodukovatelný postup stanovení obsahu THC v konopí. Nové policejní listiny z roku 2026 nyní vyžadují ověřit, zda skutkový předpoklad uvedeného závěru Nejvyššího soudu vůbec existoval.

Kriminalistický ústav dne 25. 6. 2026 naopak uvedl, že jednotlivá OKTE si SOP tvoří sama. KŘP MSK dne 20. 8. 2026 pak uvedlo, že dotčené OKTE v letech 2009–2019 SOP pro stanovení THC nemělo. Jestliže stát v roce 2015 založil odmítnutí námitky na existenci jednotné závazně přejímané metodiky a Policie ČR v roce 2026 existenci takového historického dokumentovaného standardu nepotvrzuje, jde o okolnost způsobitou zásadně změnit důkazní hodnocení.

III. Nejde jen o právo EU; jde o čl. 39 Listiny a zákaz svévole při určování znaku trestnosti

Stěžovatel dlouhodobě namítal porušení čl. 39 Listiny, čl. 2 odst. 2 Listiny, čl. 2 odst. 3 Ústavy, zásady nullum crimen sine lege, § 2 odst. 5 a 6 trestního řádu a povinnosti vypořádat podstatnou obhajobu. Námitka práva EU byla jednou z částí argumentace, nikoli jejím jediným základem.

Jestliže se právně rozhodná hodnota obsahu THC odvíjí od výběru rostlin, reprezentativnosti vzorku, sušení, homogenizace, použité chromatografie, dekarboxylace THCA na Δ9-THC, přepočtu na total THC a nejistoty měření, nemůže být trestní odpovědnost založena na regionálně proměnlivém nebo zpětně nedoložitelném laboratorním postupu.

IV. Dosud neprojednaná trestní oznámení nejsou „obhajobou“ v trestní věci oznamovatele

V doplnění žaloby proti Ministerstvu spravedlnosti ve věci Městského soudu v Praze sp. zn. 18 A 23/2026 byly jednotlivé skutkové okruhy shrnuty takto:

„Nejde o izolované kauzy, ale o navazující podezření na přípravu dalších úmyslných ublížení na zdraví s následkem smrti podle § 20 ve spojení s § 140, mučení a jiné nelidské a kruté zacházení podle § 149 odst. 3–5, útisk podle § 177, poškození cizích práv podle § 181, porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220, zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329, maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330, nepravdivý znalecký posudek podle § 346, maření spravedlnosti podle § 347a, šíření poplašné zprávy podle § 357 a v podnětu z roku 2016 také zločiny proti lidskosti podle § 401 trestního zákoníku; u každého skutku musí být samozřejmě použita právní úprava účinná v době jeho spáchání.“

Stěžovatel netvrdí, že samotným podáním trestního oznámení je prokázáno spáchání kteréhokoli z uvedených trestných činů. Trvá však na tom, že každý oznámený skutek musí být evidenčně dohledatelný a zákonným způsobem samostatně prověřen. Založení trestního oznámení do trestního spisu vedeného proti oznamovateli nemůže nahradit prověření podle § 158 trestního řádu ani rozhodnutí, z něhož je zjiitelné, co bylo prověřováno, jaké důkazy byly opatřeny a s jakým výsledkem.

V. Historický mechanismus: KSZ Brno předávalo podněty do soudních spisů, soud je samostatně neprojednal

V žádosti o přezkoumání ze dne 10. 7. 2026 bylo Krajskému státnímu zastupitelství v Brně výslovně vytknuto, že v minulosti nepřezkoumalo podstatu trestních podnětů, nýbrž umožnilo jejich převádění do vlastních trestních řízení stěžovatele jako údajné obhajoby. Mechanismus byl popsán přesně: trestní podnět nebyl vyšetřen jako trestní podnět; byl založen do trestního řízení jako obhajoba; soud jej samostatně neprojednal; následně bylo tvrzeno, že věc již byla vyřešena soudem.

Aktuálně probíhá přezkum KSZ Brno sdělení OSZ Prostějov ze dne 7. 7. 2026, č. j. 1 ZT 11/2010-752; značka KSZ Brno 3 KZN 197/2026. Druhý aktuální přezkum je veden Krajským státním zastupitelstvím v Brně pod sp. zn. 1 KZN 1079/2026, přezkumu sdělení Městského státního zastupitelství v Brně sp. zn. 3 ZN 140/2026.

PODSTATNÉ JE, ŽE SAMOTNÉ ZALOŽENÍ TRESTNÍHO OZNÁMENÍ DO SPISU SOUDU NENÍ JEHO PROJEDNÁNÍM. Jestliže soud podnět pouze překvalifikoval na argument obhajoby a nikdy nebylo provedeno samostatné prověření oznámeného skutku, nelze po letech tvrdit, že oznámený trestný čin byl meritorně vyřízen.

VI. Povinnost soudu vypořádat tvrzená porušení zákona

- § 2 odst. 5 tr. ř. – povinnost zjistit skutkový stav bez důvodných pochybností v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí;
- § 2 odst. 6 tr. ř. – hodnocení důkazů podle vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností;
- § 125 odst. 1 tr. ř. – povinnost rozsudek řádně odůvodnit a vysvětlit hodnocení důkazů a vypořádání obhajoby;
- § 134 odst. 2 tr. ř. – požadavky na odůvodnění usnesení;
- § 158 tr. ř. – povinnost policejního orgánu činit potřebná šetření k odhalení skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu;
- čl. 36 odst. 1 Listiny – právo na soudní ochranu a zákaz svévoleného nevypořádání podstatné argumentace;
- čl. 38 odst. 1 Listiny – právo na zákonného soudce;
- čl. 39 Listiny – jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest lze uložit;
- čl. 267 SFEU a zásada přednosti práva EU – povinnost v relevantních případech unijní otázku skutečně posoudit, nikoli ji nahradit skutkově nepodloženým tvrzením o metodice.

VII. Komentářová literatura vedená Pavlem Šámalem nemůže nahradit důkaz ani zákon

Stěžovatel namítá také dlouhodobé přebírání tezí z komentářové literatury k trestnímu zákoníku spojené s prof. JUDr. Pavlem Šámalem. Komentář je odbornou literaturou, nikoli pramenem trestního práva ve smyslu čl. 39 Listiny. Nemůže vytvořit neexistující zákonný znak trestnosti, nahradit právní předpis určující analytickou veličinu ani dokazovat, že Policie ČR skutečně používala konkrétní historickou metodiku.

Pokud komentářová literatura nebo na ni navazující judikatura vycházela ze skutkového předpokladu, že existuje exaktní normativní standard, z něhož vychází jednotná znalecká metodika KÚ závazně přejímaná

OKTE, musí být tento předpoklad po listinách Policie ČR z roku 2026 znovu ověřen. Nelze jej nadále opakovat jako autoritativní premisu bez předložení dokumentu, který měl takový standard představovat.

VIII. Nestrannost senátu 9 To – žádost o posouzení § 30 tr. ř., nikoli osobní útok

Stěžovatel výslovně žádá, aby každý člen senátu 9 To před rozhodnutím posoudil, zda nejsou dány důvody vyloučení podle § 30 odst. 1 trestního řádu. Nečiní tak na základě pouhého nesouhlasu s dřívější judikaturou.

Otázka je užší: pokud se některý člen nynějšího senátu osobně podílel na dřívějším rozhodování v těchto nebo bezprostředně souvisejících věcech, v němž byly tytéž trestní podněty převedeny na „obhajobu“, nebyly samostatně projednány nebo byla námitka k právu EU a metodice THC odmítnuta pomocí skutkového tvrzení, které nové úřední listiny Policie ČR zásadně zpochybňují, musí být objektivně posouzeno, zda taková předchozí osobní účast nevzbuzuje pochybnost o nepodjatosti při nynějším přezkumu.

STĚŽOVATEL NEŽÁDÁ AUTOMATICKÉ VYLOUČENÍ CELÉHO SENÁTU. ŽÁDÁ TRANSPARENTNÍ POSOUZENÍ KONKRÉTNÍ PŘEDCHOZÍ ÚČASTI KAŽDÉHO SOUDCE A V PŘÍPADĚ EXISTENCE DŮVODU POSTUP PODLE § 30 A § 31 TR. Ř.

IX. Označení „kartel“ je tvrzením stěžovatele, nikoli skutkovým závěrem tohoto podání

Stěžovatel dlouhodobě označuje popsany mechanismus jako „kartel justice, státního zastupitelství a trestní a správní exekutivy“. Pro procesní přesnost však nyní žádá, aby soud nerozhodoval podle tohoto hodnoticího označení, nýbrž podle ověřitelných skutků: kdo který podnět převzal, kam jej založil, zda byl samostatně prověřen, jaké rozhodnutí bylo vydáno, jak byla doložena metodika THC a zda dřívější skutková tvrzení ob stojí proti novým úředním listinám.

Právě takové dokazování může buď tvrzení stěžovatele vyvrátit, nebo potvrdit jednotlivá tvrzená pochybení. Pouhé odmítnutí expresivního označení však nemůže nahradit vypořádání konkrétních důkazů.

X. Návrh

Stěžovatel navrhuje, aby Krajský soud v Brně v obou řízeních 9 To 315/2026 a 9 To 316/2026:

- založil toto doplnění a nové policejní listiny ze dne 20. 8. 2026 do obou spisů;
- vyžádal a hodnotil společně související spisy OS Prostějov, OSZ Prostějov a KSZ Brno, zejména 1 ZT 11/2010, ZN 4/2026, 3 KZN 197/2026, 1 KZN 1079/2026 a 3 ZN 140/2026;
- ověřil evidenční osud všech trestních oznámení uvedených v žalobním spise Městského soudu v Praze 18 A 23/2026 a zjistil, zda byla každá oznámená skutková větev skutečně samostatně prověřena;
- nepovažoval pouhé založení trestního oznámení do trestního spisu stěžovatele za jeho meritorní vyřízení;
- **výslovně vypořádal rozpor mezi větou Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2015, sp. zn. 11 Tdo 181/2015, o závazně přejímané znalecké metodice a úředními listinami Policie ČR z roku 2026;**
- posoudil, zda dřívější závěry o právu EU a stanovení obsahu THC nebyly založeny na skutkově nedoloženém předpokladu existence jednotného normativního metodického standardu;
- zajistil dochované laboratorní a metodické podklady proti další ztrátě nebo skartaci;

- u každého člena senátu posoudil případný důvod vyloučení podle § 30 tr. ř. s ohledem na jeho konkrétní osobní účast v dřívějších souvisejících řízeních;
- rozhodl o stížnostech až po vypořádání uvedených nových důkazů a souvisejících procesních otázek.

XI. Závěr

NOVÉ DŮKAZY Z 20. 8. 2026 ZASAHOJÍ PŘÍMO DO PREMISY, NA NÍŽ BYLA OD ROKU 2015 STAVĚNA ČÁST SOUDNÍ ARGUMENTACE: že existoval exaktní normativní standard a z něj odvozená jednotná policejní metodika. Policie ČR nyní sama předkládá podstatně složitější a vzájemně rozporný obraz. Senát 9 To proto nemůže nové důkazy obejít jako opakování staré námitky.

Současně nelze dále udržovat procesní konstrukci, v níž trestní oznámení proti úředním osobám byla založena do trestních spisů oznamovatele, samostatně neprojednána a jejich následné neprojednání bylo legitimizováno tvrzením, že vše již posoudil soud. Stěžovatel žádá konkrétní evidenční a důkazní odpověď na každý oznámený skutek.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

Přílohy

- Podání OS Prostějov ve věci 2 T 104/2010 ze dne 22. 8. 2026 – nové důkazy ze dne 20. 8. 2026.
- KŘP MSK č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR ze dne 20. 8. 2026 včetně příloh.
- KŘP MSK č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR ze dne 20. 8. 2026.
- KÚ č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM ze dne 25. 6. 2026.
- KÚ č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM ze dne 20. 8. 2026.
- Mimořádně naléhavé doplnění žaloby Městskému soudu v Praze, sp. zn. 18 A 23/2026, ze dne 19. 8. 2026.
- Žádost KSZ Brno o přezkoumání vyřízení OSZ Prostějov ze dne 10. 7. 2026.
- Stížnost na porušení zákona ze dne 17. 11. 2024 – pro doložení citace rozhodnutí NS 11 Tdo 181/2015.
- KSZ v Brně ze dne 31. 7. 2026, č. j. 1 KZN 1079/2026-14 – potvrzení přezkumu postupu MSZ v Brně ve věci 3 ZN 140/2026.